काठमाडौं जिल्ला अदालत

सजाय निर्धारणको राय किताब

निर्णय नम्बर	मुद्दा नं./रजिष्ट्रेशन नं./मिति	मुद्दा	वादी/प्रतिवादीको नाम	कसुर ठहर		सजाय निर्धारण		निर्णय व्यहोरा	कैफियत
				निर्णय नम्बर/मिति	इजलास नं./न्यायाधिश	निर्णय मिति	इजलास नं./न्यायाधिश		
१.	०८२-C१-४३०१ २०८२।११।८	ला.औ. खैरो हिरोइन	प्रहरी प्रतिवेदनले वादी नेपालसरकार वि. रन्जोक उप्रेती	१० / २०८३।४।२१	४२/शिवप्रसाद आचार्य	२०८३।४।२६	४२/शिवप्रसाद आचार्य	यस अदालतको मिति २०८३।४।२१ को कसुर ठहर आदेश भइ आज सजाय निर्धारणको निम्ति छुट्टै सुनुवाइ तोकिएकोमा सजायतर्फ विचार गर्दा, ला.औ. (नियन्त्रण) ऐन, २०३३को दफा १४(१)(छ)(५) ले एक सय ग्रामभन्दा बढी खैरो हिरोइनको कारोबारमा पन्ध्र वर्षदेखि जन्मकैद र पाँच लाख रुपैयाँदेखि पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सीमा तोकेको पाइयो। प्रतिवादीले आर्थिक लाभका लागि २६३ ग्राम खैरो हिरोइन अलग-अलग परिमाणमा सञ्चय गरी ठूलो परिमाण गोप्य स्थानमा लुकाएर र डिजिटल तराजु राखेको अवस्था कसूरको गम्भीरता बढाउने आधारको रूपमा लिनुपर्ने ~~हुन्छ~~ देखियो। तथापि बरामद परिमाण सोही सजाय वर्गभित्र अत्यधिक ठूलो नरहेको, सांगठनिक रूपमा कसूर गरेको भन्ने नदेखिएको, पटकेको दाबी नरहेको तथा सजायमा हतोत्साहन र सुधार दुवै उद्देश्य सन्तुलित हुनुपर्ने आधारमा कानूनले तोकेको न्यूनतम सजाय नै— समानुपातिक देखिँदा प्रतिवादी रन्जोक उप्रेतीलाई — सोही दफा १४(१)(छ)(३) बमोजिम पन्ध्र वर्ष कैद र रु ५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैयाँ) जरिबाना हुने ठहर्छ। प्रतिवादीलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय भएको र जरिबानाको चार प्रतिशतले हुने रु २०,०००।- कैद सजायका आधारमा निर्धारित हुने क्षतिपूर्ति शुल्कभन्दा बढी हुने हुँदा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम रु.२०,०००।- (बीस हजार रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत निजबाट पीडित राहत कोषमा दाखिल गराउनुपर्ने ठहर्छ। बरामद मोबाइल फोन थान २, डिजिटल तराजु थान १ तथा लागू औषध राख्न प्रयोग भएको "The North face" लेखिएको —	